

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 871/2536

นายปदान หักประโดน

โจทก์

นางกิม หักประโดนหรือบางประโดน กับ
พวก

จำเลย

นางกิม หักประโดนหรือบางประโดน ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสนอง จินประโคน ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1531

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีนี้จำเลยทั้งสองมีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 55)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้โจทก์และจำเลยที่ 1 หย่าขาดจากกัน แต่
คำขอให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนหย่าขาดจากโจทก์หากจำเลยที่ 1 ไม่ยอมปฏิบัติให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ให้ยก ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจ
ปกครองเด็กหญิงกุลวดีหักประโดน และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าทดแทนแก่

โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้น
เงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 50 แผ่นที่ 1,6)

คำสั่ง

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุดโจทก์ยังไม่อาจ
บังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตลอดจนการจ่ายค่าทดแทน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการ
หย่าตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำเลยทั้งสองไม่จำเป็นต้องขอทุเลา การบังคับ
ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

การหย่าโดยคำพิพากษามีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2531 วรรคสองคดียังไม่ถึงที่สุดโจทก์ยังไม่อาจ
บังคับคดีเกี่ยวกับการหย่าตลอดจนการจ่ายค่าทดแทน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการ
หย่าตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำเลยทั้งสองไม่จำเป็นต้องขอทุเลา การบังคับ
ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สกล เหมือนพะวงศ์-อัมพร ทองประยูร-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ